



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - उन्नाव, तहसील - हसनगंज तहसील

कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या : T802026058860

आवेदक का नाम :- जनशक्ति डेवलपर्स द्वारा पार्टनर महेन्द्र प्रसाद यादव

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश का प्रकार :- अंतिम आदेश

वाद सं०

अन्तर्गत धारा-80(1) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

ग्राम माखी परगना आसीवन रसूलाबाद

तहसील-हसनगंज जिला-उन्नाव

जनशक्ति डेवलपर्स

-बनाम-

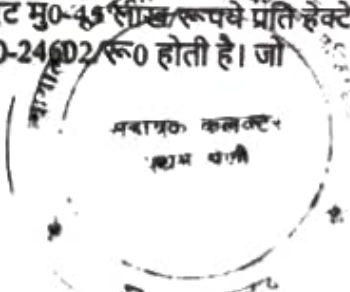
सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना-पत्र आवेदक जनशक्ति डेवलपर्स द्वारा पार्टनर महेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र कन्हई निवासी मुरलीपुर म० मनभौना पोस्ट शंकरपुर सराय परगना सिकन्दरपुर सरोसी तहसील व जिला उन्नाव के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि बावत ग्राम माखी परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी खाता सं० 171 की गाटा सं० 454/0.7290हे० मे से 0.5467हे० जो कि आवेदक जनशक्ति डेवलपर्स द्वारा पार्टनर महेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र कन्हई निवासी मुरलीपुर म० मनभौना पोस्ट शंकरपुर सराय परगना सिकन्दरपुर सरोसी तहसील व जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक नहीं है एवं आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार हसनगंज से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार हसनगंज ने अपनी जॉच आख्या द्वारा उल्लिखित किया जो बिन्दुवार निम्नवत है:-

1. ग्राम माखी परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव -की वर्तमान खतौनी खाता सं० 171 की गाटा सं० 454/0.7290हे० मे से 0.5467हे० जो कि आवेदक जनशक्ति डेवलपर्स द्वारा पार्टनर महेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र कन्हई निवासी मुरलीपुर म० मनभौना पोस्ट शंकरपुर सराय परगना सिकन्दरपुर सरोसी तहसील व जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।
2. आवेदक की उक्त भूमि के आवेदित रकबे पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, पशुपालन तथा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. आवेदक की भूमि सीलिंग, भूदान या आवंटन से प्राप्त नहीं है।
4. भूमि संलग्न खतौनी के अनुसार जी०एस०लैण्ड, गर्वनमेन्ट लैण्ड व लोकल बाडीज लैण्ड नहीं है।
5. आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा व दखल है भूमि के सम्बन्ध मे स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नहीं है।
6. उक्त भूमि खतौनी के अनुसार गौवसभा व राज्यसभा या स्थानीय अधिकारी की भूमि नहीं है।
7. ग्राम माखी परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत घोषित नहीं है।
8. प्रस्तावित भूमि संलग्न खतौनी अनुसार किसी संस्था या बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज अभिलेख नहीं है।
9. आवेदित भूमि खाता सं० 171 की गाटा सं० 454/0.7290हे० मे से 0.5467हे० पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।
10. प्रस्तावित भूमि प्रयोजन से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना नहीं है व सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
11. संलग्न खतौनी खाता सं० 171 की गाटा सं० 454/0.7290हे० मे से 0.5467हे० आवेदक के नाम दर्ज कागजात है तथा अपने रकबे पर काबिज है।
12. प्रस्तावित भूमि की उद्घरण खतौनी, आकार पत्र 41 व 45 की प्रमाणित प्रति तथा भूमि की फोटोग्राफ साथ संलग्न है।
13. आवेदित भूमि जिलाधिकारी महोदय उन्नाव द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल रेट मु०-45/सं० १००० प्रति हेक्टेयर की दर से उक्त प्रस्तावित रकबे की मालियत मु०-2460150/रु० होती है। जिसका 1 प्रतिशत मु०-24602/रु० होती है। जो ऑनलाइन जमा किया गया है।

8





द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसीलदार हसनगंज की आख्या का विधिवत अवलोकन किया गया। भूमि आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। अतएव तहसीलदार हसनगंज की आख्यानुसार उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विधिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम माखी परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी खाता सं० 171 की गाटा सं० 454/0.7290हे० में से 0.5467हे० जो कि आवेदक जनशक्ति डेवलपर्स द्वारा पार्टनर महेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र कन्हई निवासी मुरली म० मनभौना पोस्ट शंकरपुर सराय परगना सिकन्दरपुर सरोसी तहसील व जिला उन्नाव के नाम दर्ज भूमि को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। जाँच अधिकारी, तहसीलदार हसनगंज की जाँच आख्या इस आदेश का अभिन्न अंग होगा। यह घोषणा केवल भू० राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। यदि भविष्य में यह तथ्य प्रकाश में आता है कि उद्घोषित भूमि में सार्वजनिक/सरकारी भूमि समाहित है अथवा प्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है या गलत कहा गया है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अधिकरण का गठन उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या 1193/77-04-2005/93 भा०-04 टी०सी० लखनऊ दिनांक 28.07.2005 (सपठित शासनादेश सं० 1642/77-04-08-35 भा०-06 दिनांक 07. .2019) के द्वारा किया गया है, जनपद उन्नाव के 39 ग्राम (सूची संलग्न) अधिसूचित तथा अधिसूचना के दिनांक से उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 एवं लीडा महायोजना-2031 के प्राविधान अधिसूचित ग्रामों पर लागू है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कराया जाना अवैधानिक है। इस भूमि का प्रयोग भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यह आदेश उ०प्र० असाधारण गजट 10 मार्च 2019 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019) संशोधित धारा 80 के व शासनादेश संख्या-4/2021/221/एफ-1-2021-20(5)/2016 दिनांक 06.04.2021 के प्राविधानों के अधीन होगा। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक हसनगंज को भेजी जाय। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जाय। पत्रावली ब आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक- ०३/०८/२०

(शालिनी सिंह तामर)
उपजिलाधिकारी हसनगंज,
उन्नाव

